



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1252 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 del 30/07/2026

PROPOSTA N. 2165 del 27/07/2026

OGGETTO: Manifestazioni fieristiche 2025 e 2026. Servizio Noleggio di n . 28 bagni chimici per ciascuna annualita'- MEPA 4673646. CIG : B354892FA4 liquidazione alla Sebach SPA Partita IVA 03912150483 per fiera S. Antonio 2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Suap e attività economico- produttive

PREMESSO CHE:

- ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lds. n. 36/2023 e' consentito procedere ad *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- nell'ambito delle convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. non esiste la convenzione avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli in oggetto e, pertanto, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.);
- mediante consultazione del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), e' stato individuato l'operatore economico **Sebach SPA** Societa' per Azioni Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 - CERTALDO (FI) , abilitato alla categoria macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche prodotto CPV 24955000-3 bagni chimici (Noleggio) a cui rivolgere una richiesta di offerta per l'espletamento dei servizi in oggetto;
- in data 25.09.2024 e' stata indetta sul MEPA procedura n. 4673646 di trattativa diretta con il suddetto O.E. per il servizio di noleggio di n. 28 bagni chimici per ciascuna annualita' in occasione delle manifestazioni fieristiche 2025 e 2026, ponendo a base della procedura l'importo complessivo di **euro 19.600,00** oltre IVA di legge,
- in data 30.09.2024 (termine ultimo di presentazione offerta) l'O.E. individuato ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e la documentazione richiesta nel *disciplinare della procedura e nella richiesta di offerta* allegati alla trattativa diretta unitamente al capitolato speciale di appalto, dichiarazione dell' O.E., D.G.U.E, codice di comportamento, patto di integrita' codice etico, tra cui figura la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto richiesti dalla lettera di invito, in conformita' alla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- l'O.E. ha offerto un ribasso del 57,2% sull'importo a base di procedura pari ad un importo contrattuale di **euro 8.388,80** oltre iva di legge, importo ritenuto conveniente;
- l'offerta e' da ritenersi congrua in relazione alla tipologia di servizio da eseguire;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi B354892FA4 ;
- con determinazione dirigenziale R.S. n. 59 DEL 08.10.2024 n. 1359 R.G. Del 10.10.2024 e' stato disposto:

- di affidare direttamente, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lds. n. 36/2023, all'O.E. Sebach SPA Unipersonale Societa' per Azioni Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 - CERTALDO (FI) il servizio di noleggio di n. 28 bagni chimici per ciascuna annualita' in occasione delle manifestazioni fieristiche 2025 e 2026 per un importo complessivo dell'affidamento pari ad euro 8.388,80, oltre IVA di legge;

- di impegnare a favore dell'O.E. Sebach SPA Unipersonale Societa' per Azioni Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 -CERTALDO (FI), la somma complessiva di euro 10.234,34 iva inclusa al 22%, sul piano dei conti 1.10.99.99.999 corrispondente al capitolo 2006, art.1 del bilancio 2025 e 2026 di cui: 5.117,17 sul piano dei conti 1.10.99.99.999 (cap. 2006, art.1) del bilancio 2025; 5.117,17 sul piano dei conti 1.10.99.99.999 (cap. 2006, art.1) del bilancio 2026;

PRESO ATTO:

- che il Servizio di noleggio bagni chimici per la Fiera in onore di S. Antonio da Padova 2026 e' stato regolarmente espletato da Sebach SPA Partita IVA 03912150483 giusta attestazione- prot. n. prot. n. 50848 del 18.06.2026 del Responsabile della sicurezza.
- della fattura elettronica n.V26302716 del 22.07.2026 acquisita al protocollo dell'Ente n. 59272 del 23.07.2026 emessa dalla Sebach SPA Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 - CERTALDO (FI) dell'importo complessivo di euro 1.827,44 (di cui euro 1.497,90 per il servizio ed euro 329,54 a titolo di IVA al 22%) per il servizio espletato per la Fiera in onore di S. Antonio da Padova 2026;

VERIFICATA la regolarita' contributiva da DURC On Line- (n. protocollo INAIL_54183633) per la Sebach SPA Partita IVA 03912150483 con scadenza validita' al 15.09.2026;

DATO ATTO CHE l'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG.: B354892FA4;

RITENUTO di dover procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 1.827,44 di cui € 1.497,90 per il servizio espletato per la Fiera in onore di S. Antonio da Padova 2026 in favore della Sebach SPA Societa' per Azioni Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 -CERTALDO (FI) ed € 329,54 a titolo di IVA al 22% in favore dell'erario;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al

RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, del Codice di comportamento integrativo e dall'art.16 del D.Lgs n.36/2023;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 04/06/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 e sue modifiche approvate con deliberazione di Giunta n. 259 del 1/10/2025, e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 10/12/2025 avente ad oggetto: Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22.05.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto: " Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;

DETERMINA

DI RITENERE la narrativa che precede integralmente richiamata e trascritta nel presente dispositivo, quale parte integrante e sostanziale per gli effetti che ne derivano;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di specificare che il presente provvedimento e' rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

DI LIQUIDARE euro 1.827,44 di cui euro 1.497,90 per il servizio espletato per la Fiera in onore di S. Antonio da Padova 2026 in favore della Sebach SPA Società per Azioni Partita IVA 03912150483 Indirizzo sede legale VIA FIORENTINA, 109 -CERTALDO (FI) ed euro 329,54 a titolo di IVA al 22% in favore dell'erario;

DI IMPUTARE la somma liquidata al precedente punto al Piano dei Conti 1.10.99.99.999 (cap. 2006, art.1) del bilancio 2026 , già impegnata con determinazione dirigenziale R.S. n. 89 del 08.10.2024 n . 1359 R.G. del 10.10.2024;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicit  di cui agli artt 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza) e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonch  dell'art. 7 del d.P.R. 32/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Vittoria Persico

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2165 del 27/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarit  tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarit  contabile della DETERMINA N. 57 del 30/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarit  contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5205	1	1-698-1	SEBACH S.R.L.	1.827,44

Visto di Regolarit  Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.